

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude de suposta negativa de produção probatória quanto à validade do procedimento de alienação do imóvel pela Caixa Econômica Federal; (ii) da possibilidade de discussão, no âmbito da ação de imissão na posse, acerca da legalidade da adjudicação/arrematação promovida sob a égide do Decreto-Lei nº 70/66; (iii) da existência de prejudicialidade externa decorrente de ação judicial em trâmite na Justiça Federal; e (iv) da viabilidade de manutenção dos apelantes na posse do imóvel até solução definitiva da controvérsia dominial..

A ação de imissão na posse, como sabido, possui natureza petítória e exige, para seu acolhimento, a comprovação cumulativa: (a) da propriedade do bem; (b) da ausência de posse do autor; e (c) da posse injusta exercida pelo réu. Nesse sentido, o art. 1.228 do Código Civil é categórico ao estabelecer que:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

No caso concreto, restou comprovado que GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA adquiriu o imóvel localizado no Condomínio Natália Lins, Bloco A4, apartamento 401, bairro Mangueirão, Belém/PA, por meio de concorrência pública promovida pela Caixa Econômica Federal (Edital nº 096/2015), tendo quitado integralmente o valor de R\$ 51.844,00, lavrado a respectiva escritura e promovido o registro no cartório de imóveis competente.

É consabido que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

E seu §1º é ainda mais incisivo:

“§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Logo, operado o registro, consolida-se a propriedade em favor do adquirente, irradiando-se os efeitos erga omnes do direito real. A discussão acerca da validade do procedimento executivo extrajudicial que antecedeu a aquisição do bem não tem o condão, por si só, de infirmar o direito dominial regularmente constituído e registrado, especialmente quando não há decisão judicial desconstituindo o título.

A alegação de nulidade da adjudicação com fundamento em supostas irregularidades no Decreto-Lei nº 70/66 tampouco prospera no bojo da presente demanda. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 280, é no sentido de que:

"O ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora do autor."

Tal raciocínio, aplicado por analogia às ações anulatórias de leilão, reforça que o simples ajuizamento de demanda dessa natureza não suspende os efeitos da mora e tampouco afasta a validade do leilão regularmente realizado, nem impede a imissão do arrematante na posse do bem. Inclusive, o C STJ já decidiu que **ação anulatória de leilão não impede a imissão na posse dos arrematantes**:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

(...)

3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que **não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes.**

4. Agravo interno não provido.

([AgInt no AREsp n. 974.060/MS \[https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524702505/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-974060-ms-2016-0226798-4\]](https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/524702505/agravo-interno-no-agravo-em-recurso-especial-agint-no-aresp-974060-ms-2016-0226798-4), relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 27/10/2017.)

O TJPA também mantém tal posição:

" **Ementa:** DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. **IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DO ARREMATANTE PARA A POSSE. CONDENAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.**

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Francelino da Silva Pinto Neto sentença proferida nos autos de

Ação de *Imissão na Posse* ajuizada por Igor Oliveira de Mesquita, que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar de *imissão na posse* do imóvel adquirido em *leilão extrajudicial* promovido pelo Banco Santander, além de condenar o réu ao pagamento de indenização mensal por ocupação indevida (lucros cessantes), no valor de R\$ 1.370,00 mensais, e de eventuais danos ou despesas decorrentes da *posse* injusta do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação anulatória conexa impede a *imissão na posse* do *arrematante* de imóvel adquirido em *leilão extrajudicial*; (ii) verificar a validade da consolidação da propriedade em nome do banco fiduciário, considerando supostos vícios no recolhimento do ITBI e na purgação da mora; e (iii) apurar a legitimidade da condenação ao pagamento de taxa de ocupação sem demonstração de exploração econômica do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A *imissão na posse* é assegurada ao *arrematante* de imóvel adquirido em *leilão extrajudicial*, desde que regularmente registrada a carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, conforme prevê o art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/66.
2. **A existência de ação anulatória conexa não impede o exercício do direito de posse pelo arrematante, especialmente quando ambas as ações tramitaram conjuntamente e foram decididas de forma coordenada, afastando-se o risco de decisões conflitantes.**
3. A sentença da ação anulatória reconheceu a validade da consolidação da propriedade fiduciária em favor do banco credor, tendo sido comprovado o correto recolhimento do ITBI e a ausência de vício no procedimento de execução *extrajudicial*.
4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores admite a fixação de taxa de ocupação presumida em razão do uso indevido do imóvel, mesmo sem comprovação de exploração econômica, desde que baseada em critério razoável e proporcional, como o percentual de 0,5% sobre o valor do bem.
5. O apelante permaneceu no imóvel após a consolidação da propriedade e arrematação, o que configura *posse* injusta e autoriza a indenização por fruição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O *arrematante* de imóvel adquirido em *leilão extrajudicial* tem direito à *imissão na posse* do bem, desde que cumpridos os requisitos legais de consolidação e registro da propriedade.
2. A existência de ação anulatória conexa não impede a *imissão na posse*.
3. A condenação ao pagamento de taxa de ocupação independe da prova de exploração econômica, sendo legítima a fixação de valor presumido com base no uso indevido do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 389, 402 e 1.228; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, §2º; Decreto-Lei nº 70/66, art. 37, §2º; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA, Ap. Cív. nº 0800758-29.2021.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 19.11.2024;

TJ-MG, AI nº 1000020-55.4516.3.002, Rel. Des. Baeta Neves, j. 31.08.2022;

TJ-PA, Ag. Inst. nº 0808467-65.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena Buarque, j. 29.04.2024;

TJ-GO, Ap. Cív. nº 5455234-26.2023.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, j. 16.10.2024.

(TJPA – Ap nº 0806139-40.2020.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma Cível, julgado em 05/08/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE *IMISSÃO NA POSSE*. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DO AGRAVADO. *LEILÃO EXTRAJUDICIAL*. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por JOSÉ BENTO DA SILVA NETO em face de decisão que deferiu liminar de *imissão na posse* em favor de MIZUEL DIAS RIBEIRO, nos autos da Ação de *Imissão na Posse* n.º 0845816-38.2024.8.14.0301, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Averiguar se a existência de ação anulatória de escritura pública de compra e venda, ainda em trâmite, é capaz de obstar a concessão da tutela de urgência de *imissão na posse* em favor do atual proprietário do imóvel.

III – RAZÕES DE DECIDIR: Comprovada a aquisição do bem por meio de *leilão extrajudicial* promovido por instituição financeira e o registro do título em nome do agravado, terceiro adquirente de boa-fé, é cabível a concessão de tutela antecipada de *imissão na posse*. A existência de ação anulatória da escritura anterior não impede a tutela possessória, por não haver conexão jurídica direta entre os feitos nem decisão judicial que suspenda os efeitos do registro. Aplicação da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV – DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – AI nº 0809983-52.2025.8.14.0000, Rel. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma Cível, julgado em 03/06/2025)

Por fim, importa salientar que a posse exercida pelos apelantes, após a consolidação da propriedade em nome de GUIMEL MEDEIROS ALMEIDA, assume caráter precário, subsumindo-se ao conceito de posse injusta previsto no art. 1.200 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”

Configurada a precariedade, resta legítimo o exercício do direito de sequência pelo proprietário.

No tocante à invocação de princípios constitucionais, como o devido processo legal e a proteção à moradia, cumpre registrar que tais garantias não podem ser instrumentalizadas para legitimar a manutenção indevida na posse de bem cuja propriedade foi regularmente transferida a terceiro. O direito à moradia, embora revestido de estatura constitucional (art. 6º da Constituição Federal),

não se sobrepõe ao direito de propriedade legitimamente constituído, sobretudo quando inexistente demonstração de nulidade do título aquisitivo.

A sentença recorrida, ao reconhecer a titularidade dominial do autor e a posse injusta dos réus, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, observando os elementos probatórios constantes dos autos e a legislação pertinente.

Não há, portanto, qualquer vício a macular o decisum. Ao contrário, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 489 do Código de Processo Civil.

Isto posto, se impõe a manutenção da sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO** ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora